

THE RAVISHANKAR INSIGHTS

Comprehensive Academic & Legal Study Series | Exclusively Designed for Excellence

एल.एल.बी. (LL.B.) प्रथम सेमेस्टर — संपूर्ण पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री

प्रथम वर्ष : विस्तृत सैद्धांतिक व्याख्या, धाराएं, लैंडमार्क निर्णय एवं प्रश्नोत्तर कोश

विषय-सूची (Subject Overview)

- प्रथम प्रश्नपत्र (Paper I):** अपकृत्य विधि तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Law of Torts & Consumer Protection Act)
- द्वितीय प्रश्नपत्र (Paper II):** संवैधानिक विधि - I (Constitutional Law of India - I)
- तृतीय प्रश्नपत्र (Paper III):** संविदा विधि - I तथा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (Law of Contract - I & Specific Relief Act)
- चतुर्थ प्रश्नपत्र (Paper IV):** पारिवारिक कानून - I / हिंदू विधि (Family Law - I / Hindu Law)
- पंचम प्रश्नपत्र (Paper V):** आपराधिक विधि - I / भारतीय न्याय संहिता (BNS & Criminal Law - I)

प्रथम प्रश्नपत्र: अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण (Law of Torts)

1. अपकृत्य की परिभाषा, प्रकृति एवं मूल सिद्धांत (Definition & Principles)

अपकृत्य (Tort) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'Tortum' से हुई है, जिसका अर्थ है 'एँठना' या 'टेढ़ा-मेढ़ा आचरण'। विधि के संदर्भ में अपकृत्य एक सिविल दोष (Civil Wrong) है, जिसके लिए उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Unliquidated Damages) के रूप में न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

अपकृत्य के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Tort):

- सदोष कार्य या लोप (Wrongful Act or Omission):** प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो या कानूनी कर्तव्य का पालन न किया गया हो।
- विधिक क्षति (Legal Damage):** वादी के कानूनी अधिकार (Legal Right) का उल्लंघन हुआ हो।
- विधिक उपचार (Legal Remedy):** कानून में उस क्षति की पूर्ति के लिए हर्जाना या उपचार उपलब्ध हो (Ubiquitous principle: *Ubi jus ibi remedium*)।

महत्वपूर्ण विधिक सूत्र (Legal Maxims)

1. Injuria Sine Damno (बिना हानि के विधिक क्षति):

इसका अर्थ है कि वादी को कोई आर्थिक या भौतिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। यह अपकृत्य योग्य (Actionable) है।

महत्वपूर्ण वाद (Landmark Case): ऐशबी बनाम व्हाइट (Ashby v. White, 1703)

तथ्य: वादी एक वैध मतदाता था। प्रतिवादी (रिटर्निंग ऑफिसर) ने उसे वोट डालने से रोक दिया। जिस उम्मीदवार को वादी वोट देना चाहता था, वह जीत गया। अतः वादी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई।

निर्णय: न्यायालय ने माना कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक विधिक अधिकार है। अधिकार का उल्लंघन स्वयं में एक क्षति है। वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

2. Damnum Sine Injuria (बिना विधिक क्षति के हानि):

इसका अर्थ है कि वादी को वास्तविक या आर्थिक नुकसान हुआ है, परंतु उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह अपकृत्य योग्य नहीं है।

महत्वपूर्ण वाद (Landmark Case): ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस (Gloucester Grammar School Case, 1410)

तथ्य: प्रतिवादी अध्यापक ने वादी के स्कूल के सामने एक प्रतिद्वंद्वी स्कूल खोल लिया और फीस कम कर दी। वादी को अपने स्कूल की फीस घटानी पड़ी, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।

निर्णय: व्यापार प्रतिस्पर्धा कानूनन वैध है। वादी का कोई विधिक अधिकार बाधित नहीं हुआ, इसलिए वाद खारिज कर दिया गया।

2. कठोर दायित्व एवं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत (Strict & Absolute Liability)

सामान्य नियम यह है कि अपकृत्य में दायित्व तय करने के लिए उपेक्षा या दुराशय (Mens Rea) का होना आवश्यक है, परंतु कुछ मामलों में बिना किसी गलती (No Fault Liability) के भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

कठोर दायित्व का सिद्धांत (Strict Liability - Rylands v. Fletcher, 1868)

यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई ऐसी खतरनाक वस्तु लाता है जो बाहर निकल जाने पर नुकसान पहुंचा सकती है, तो वह उसके पलायन (Escape) से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसने पूरी सावधानी क्यों न बरती हो।

आवश्यक शर्तें: (1) भूमि पर खतरनाक वस्तु लाना, (2) वस्तु का पलायन होना, (3) भूमि का गैर-सामान्य उपयोग।

पूर्ण दायित्व का सिद्धांत (Absolute Liability - M.C. Mehta v. Union of India, 1987)

श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर ओलियम गैस रिसाव मामले में सर्वोच्च न्यायालय (जस्टिस पी.एन. भगवती) ने कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवादों को समाप्त करते हुए भारत में **पूर्ण दायित्व** का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया।

नियम: यदि कोई उद्योग अति-जोखिमपूर्ण या खतरनाक गतिविधि में लगा है, तो दुर्घटना होने पर संस्थान का दायित्व पूर्ण होगा तथा उसे किसी अपवाद (जैसे ऐक्ट ऑफ गॉड) का लाभ नहीं मिलेगा।

3. प्रतिनिधि दायित्व (Vicarious Liability)

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो इसे प्रतिनिधि दायित्व कहते हैं। इसका आधार सूत्र '*Qui facit per alium facit per se*' (जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं कार्य करता है) है।

संबंध (Relationship)	दायित्व का आधार	उदाहरण
स्वामी एवं सेवक (Master & Servant)	नियोजन के अनुक्रम में (In course of employment) किया गया कार्य।	ड्राइवर द्वारा मालिक की गाड़ी चलाते समय दुर्घटना करना।
मालिक एवं अभिकर्ता (Principal & Agent)	अभिकर्ता द्वारा मालिक के प्राधिकार क्षेत्र में किया गया कार्य।	एजेंट द्वारा ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करना।
भागीदार (Partners)	फर्म के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किया गया कार्य।	एक पार्टनर द्वारा फर्म के नाम पर छल करना।

4. उपेक्षा, मानहानि एवं उपद्रव (Negligence, Defamation & Nuisance)

- **उपेक्षा (Negligence):** देखभाल के विधिक कर्तव्य (Duty of Care) का उल्लंघन करना जिससे दूसरे को क्षति पहुंचे। (देखें: *Donoghue v. Stevenson, 1932* - अदृश्य घोंघे वाला वाद)।
- **मानहानि (Defamation):** किसी व्यक्ति की ख्याति/प्रतिष्ठा को समाज की नजरों में ठेस पहुंचाना। इसके दो प्रकार हैं:
 1. अपलेख (*Libel*): स्थायी रूप में लिखित या दृश्यमान मानहानि।
 2. अपवचन (*Slander*): अस्थायी या मौखिक रूप में की गई मानहानि।
- **उपद्रव (Nuisance):** किसी व्यक्ति के अपनी भूमि के शांतिपूर्ण उपभोग व आनंद में अनुचित हस्तक्षेप करना। (निजी एवं सार्वजनिक उपद्रव)।

द्वितीय प्रश्नपत्र: संवैधानिक विधि - I (Constitutional Law - I)

1. प्रस्तावना एवं भारत की प्रकृति (Preamble & Nature of Constitution)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी एवं उसका सार है। यह घोषित करती है कि भारत एक ***"संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य"*** है।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:

प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: **1. समाजवादी (Socialist), 2. पंथनिरपेक्ष (Secular), 3. अखंडता (Integrity)**।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे (Basic Structure) को नष्ट नहीं किया जा सकता।

2. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights - Articles 12 to 35)

संविधान के भाग-III को भारत का 'मैग्नाकार्टा' (Magna Carta) कहा जाता है। यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 12: 'राज्य' की परिभाषा (Definition of State)

राज्य के अंतर्गत आते हैं: भारत सरकार व संसद, राज्य सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी (जैसे नगरपालिका, पंचायत) तथा अन्य प्राधिकारी (जैसे LIC, ONGC, बीएचयू आदि जो राज्य की एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं)।

अनुच्छेद 14: समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 दो प्रमुख बातें कहता है:

- 1. विधि के समक्ष समता (Equality before Law):** यह यू.के. से लिया गया नकारात्मक विचार है। इसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, कोई ऊपर नहीं।
- 2. विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws):** यह अमेरिका से लिया गया सकारात्मक विचार है। समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद 19: वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech)

नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं (अनुच्छेद 19(1)(a) से (g)):

- (a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है)।
- (b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता।
- (c) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
- (d) भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता।
- (e) भारत में कहीं भी निवास करने व बसने की स्वतंत्रता।

- (g) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (Protection of Life & Personal Liberty)

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (Maneka Gandhi v. Union of India, 1978)

सुप्रीम कोर्ट ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) का अर्थ 'सम्यक विधि प्रक्रिया' (Due process of law) के रूप में विस्तारित किया। कोर्ट ने कहा कि प्राण का अर्थ केवल पशुवत जीना नहीं, बल्कि ****मानवीय गरिमा के साथ जीना**** है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, निजता, त्वरित न्याय और आजीविका का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को **"संविधान का हृदय और आत्मा"** कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है:

रिट (Writ)	शाब्दिक अर्थ	उद्देश्य
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	शरीर को प्रस्तुत किया जाए	अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना।
2. परमादेश (Mandamus)	हम आदेश देते हैं	सार्वजनिक अधिकारी को उसका विधिक कर्तव्य पूरा करने हेतु।
3. प्रतिषेध (Prohibition)	रोकना / मना करना	निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
4. उत्प्रेषण (Certiorari)	पूर्णतः सूचित होना	अधीनस्थ न्यायालय के मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना।
5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)	आपका क्या प्राधिकार है?	अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने वाले को रोकना।

तृतीय प्रश्नपत्र: संविदा विधि - I (Law of Contract - I)

1. संविदा की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व (Definition & Essentials)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार: "विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है।" (An agreement enforceable by law is a contract).

मूल सूत्र: संविदा = करार + विधि द्वारा प्रवर्तनीयता (Contract = Agreement + Enforceability by Law).

वैध संविदा के आवश्यक तत्व (धारा 10):

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति (Offer & Acceptance): दो या दो से अधिक पक्षों के बीच वैध प्रस्ताव और उसकी सहमति।

2. **विधिक संबंध बनाने का आशय (Intention to create legal relation):** पारिवारिक/सामाजिक समझौतों में कानूनी संबंध बनाने की मंशा नहीं होती (देखें: *Balfour v. Balfour, 1919*)।
3. **प्रतिफल (Consideration):** धारा 2(d) के अनुसार, "कुछ के बदले कुछ" (Quid Pro Quo)। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है (धारा 25)।
4. **पक्षकारों की सक्षमता (Competency of Parties):** धारा 11 के तहत पक्षकार वयस्क (Major), स्वस्थ चित्त (Sound mind) तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित न हो।
5. **स्वतंत्र सहमति (Free Consent):** धारा 14 के अनुसार सहमति उत्पीड़न (Coercion), असम्यक असर (Undue Influence), कपट (Fraud), मिथ्याव्यपदेशन (Misrepresentation) या भूल (Mistake) से प्रभावित न हो।
6. **वैध उद्देश्य एवं प्रतिफल (Lawful Object & Consideration):** धारा 23 के तहत उद्देश्य गैर-कानूनी या अनैतिक न हो।

अवयस्क का करार (Minor's Agreement) - मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903)

तथ्य: धर्मोदास घोष (अवयस्क) ने अपनी संपत्ति बंधक रखकर एक साहूकार से ऋण लिया। बाद में उसने इसे रद्द करने की मांग की।

निर्णय: प्रिवी काउंसिल ने माना कि अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio) होता है। साहूकार ऋण वसूली या संपत्ति वापस लेने का हकदार नहीं है।

2. संविदा का पालन एवं निराशा (Performance & Frustration of Contract)

संविदा की निराशा का सिद्धांत (Doctrine of Frustration - धारा 56): यदि संविदा होने के पश्चात कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है, जो संविदा के पालन को असंभव या गैर-कानूनी बना देती है, तो संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है और पक्षकार दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

टेलर्स बनाम काल्डवेल (Taylor v. Caldwell, 1863)

एक संगीतमय कार्यक्रम के लिए हॉल किराए पर लिया गया था। कार्यक्रम से पहले ही आग लगने के कारण हॉल नष्ट हो गया। कोर्ट ने माना कि विषय-वस्तु के नष्ट होने से संविदा असंभव (Frustrated) हो गई, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं बनता।

चतुर्थ प्रश्नपत्र: पारिवारिक कानून - I / हिंदू विधि (Family Law - I)

1. हिंदू विधि के स्रोत (Sources of Hindu Law)

हिंदू कानून के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है:

• प्राचीन स्रोत (Ancient Sources):

1. श्रुति (Shruti): ईश्वर की वाणी (वेद)।
2. स्मृति (Smriti): मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति।
3. टीकाएं व निबंध (Commentaries & Digests): मिताक्षरा एवं दायभाग।

4. सदाचार/रूढ़ि (Customs & Usages): प्राचीन व निरंतर चली आ रही प्रथाएं।

- **आधुनिक स्रोत (Modern Sources):** विधान (Legislation), न्यायिक निर्णय (Precedents), न्याय, साम्या और सदविवेक (Justice, Equity & Good Conscience)।

2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955)

धारा 5: वैध विवाह की शर्तें (Conditions for a Valid Hindu Marriage)

1. **एकविवाह (Monogamy):** विवाह के समय दोनों में से किसी का भी जीवित पति या पत्नी न हो।
2. **मानसिक सक्षमता:** कोई भी पक्षकार अस्वस्थ चित्त, उन्मत्त या वैध सहमति देने में असमर्थ न हो।
3. **विवाह योग्य आयु:** वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।
4. **प्रतिषिद्ध नातेदारी (Prohibited Relationship):** पक्षकार एक-दूसरे की प्रतिषिद्ध नातेदारी में न हों (जब तक कि रूढ़ि इसकी अनुमति न दे)।
5. **सपिंड नातेदारी (Sapinda Relationship):** पक्षकार एक-दूसरे के सपिंड न हों।

वैवाहिक उपचार (Matrimonial Remedies)

उपचार (Remedy)	धारा (Section)	विवरण
दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना	धारा 9	बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रहने वाले साथी को वापस लाने का आदेश।
न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation)	धारा 10	विवाह कायम रहता है, परंतु साथ रहने की बाध्यता समाप्त हो जाती है।
शून्य विवाह (Void Marriage)	धारा 11	धारा 5 की शर्तों (i, iv, v) का उल्लंघन करने पर विवाह प्रारंभ से अकृत व शून्य होता है।
शून्यकरणीय विवाह (Voidable Marriage)	धारा 12	नपुंसकता, छल, कपट या असमर्थता के आधार पर पीड़ित पक्षकार द्वारा रद्द कराया जा सकता है।
विवाह विच्छेद / तलाक (Divorce)	धारा 13	जारता (Adultery), क्रूरता (Cruelty), परित्याग (Desertion), धर्म परिवर्तन आदि के आधार पर।
पारस्परिक सहमति से तलाक	धारा 13B	दोनों पक्ष 1 वर्ष से अलग रह रहे हों और सहमति से विवाह समाप्त करना चाहते हों।

पंचम प्रश्नपत्र: आपराधिक विधि - I (भारतीय न्याय संहिता, 2023 / BNS)

1. अपराध के आवश्यक तत्व एवं मूल सिद्धांत (Elements of Crime)

किसी भी कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए 4 प्रमुख तत्वों का होना अनिवार्य है:

- मानव (Human Being):** अपराध किसी मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए और वह कानूनन दंड देने योग्य हो।
- दुराशय / आपराधिक मन:स्थिति (Mens Rea):** गलत नियत या आपराधिक मंशा। सिद्धांत: *Actus non facit reum nisi mens sit rea* (केवल कृत्य किसी को दोषी नहीं बनाता, जब तक कि मन आपराधिक न हो)।
- आपराधिक कृत्य या लोप (Actus Reus):** दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया भौतिक कार्य।
- क्षति (Injury):** किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को पहुंची अवैध क्षति।

2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की मुख्य विशेषताएं एवं तुलना

भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) के स्थान पर लागू ****भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)**** में औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर आधुनिक न्यायशास्त्र को समाहित किया गया है।

विषय / अपराध	पुराणी IPC धारा	नवीन BNS धारा	मुख्य बदलाव / विशेषताएं
साधारण अपवाद (General Exceptions)	धारा 76 - 106	धारा 14 - 44	आत्मरक्षा व भूल के नियम सुव्यवस्थित किए गए।
हत्या का प्रयास (Attempt to Murder)	धारा 307	धारा 109	सजा के कड़े प्रावधान।
हत्या (Murder)	धारा 302	धारा 103	मॉब लिंगिंग (Mob Lynching) के लिए मृत्युदंड का नया प्रावधान।
चोरी (Theft)	धारा 378 / 379	धारा 303	ई-चोरी व डिजिटल माध्यमों को स्पष्ट किया गया।
राजद्रोह (Sedition)	धारा 124A	धारा 152 (देशद्रोह)	'राजद्रोह' शब्द हटाया गया; देश की संप्रभुता व अखंडता पर खतरे को दंडनीय बनाया गया।
सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape)	धारा 376D	धारा 70	नाबालिग से गैंगरेप पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

3. साधारण अपवाद (General Exceptions - BNS धारा 14 से 44)

यदि कोई कृत्य इन अपवादों के अंतर्गत आता है, तो वह अपराध नहीं माना जाता:

- **तथ्य की भूल (Mistake of Fact - धारा 14 व 17):** सद्भावपूर्वक तथ्य की भूल क्षम्य है, परंतु कानून की भूल (Mistake of Law) क्षम्य नहीं है।
- **न्यायिक कृत्य (Judicial Acts - धारा 15 व 16):** न्यायाधीश द्वारा न्यायदान के दौरान किया गया कार्य।
- **दुर्घटना (Accident - धारा 18):** विधिपूर्ण कार्य करते समय बिना किसी आपराधिक मंशा के हुई अप्रत्याशित दुर्घटना।
- **शिशु का कार्य (Doli Incapax - धारा 20 व 21):** 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 7 से 12 वर्ष के बालक के मामले में परिपक्वता देखी जाती है।
- **विकृतचित्त व्यक्ति (Unsound Mind / Insanity - धारा 22):** मैकनाटन नियम (M'Naghten Rule) - यदि व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है।
- **निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence - धारा 34 से 44):** अपने या दूसरे के शरीर व संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार। (धारा 38 व 41 के तहत कुछ परिस्थितियों में मृत्यु तक कारित की जा सकती है)।

प्रश्नोत्तर एवं परीक्षा उपयोगी मॉडल प्रश्न (Model Question Bank)

प्रश्न 1: 'अपकृत्य' और 'संविदा भंग' में क्या अंतर है?

उत्तर: अपकृत्य (Tort) में विधिक कर्तव्य कानून द्वारा तय किया जाता है और यह समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति (Right in Rem) होता है, जबकि संविदा भंग (Breach of Contract) में कर्तव्य पक्षकारों द्वारा आपस में तय किया जाता है और यह केवल संविदा के पक्षकारों के प्रति (Right in Personam) होता है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति अनिर्धारित (Unliquidated) होती है, जबकि संविदा में पहले से निर्धारित हो सकती है।

प्रश्न 2: भारतीय संविधान में उल्लिखित 'अनुच्छेद 21' का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" मेनका गांधी मामले (1978) के बाद इसका व्यापक विस्तार हुआ, जिसमें निजता का अधिकार (K.S. Puttaswamy Case), स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (M.C. Mehta Case), और शिक्षा का अधिकार (Art 21A) शामिल हैं।

प्रश्न 3: शून्य (Void) और शून्यकरणीय (Voidable) संविदा में क्या भिन्नता है?

उत्तर: शून्य संविदा प्रारंभ से ही या कानूनन प्रभावहीन होती है (धारा 2(g)), इसे कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि शून्यकरणीय संविदा (धारा 2(i)) पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वैध या अवैध घोषित की जा सकती है (जैसे उत्पीड़न या कपट से ली गई सहमति)।

प्रश्न 4: भारतीय न्याय संहिता (BNS) में निजी प्रतिरक्षा (Private Defence) का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है?

उत्तर: BNS की धारा 38 के अनुसार, यदि हमले से मृत्यु की आशंका हो, गंभीर चोट (Grievous Hurt) की आशंका हो, बलात्संग/रेप का प्रयास हो, अपहरण या व्यपहरण का प्रयास हो, या एसिड हमले का प्रयास हो, तो पीड़ित व्यक्ति हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकता है।

The Ravishankar Insights — Excellence in Legal Education

यह अध्ययन सामग्री एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है।